

Abdul Malek A/L Abdul Majid

Lawan

Majlis Agama Islam Selangor

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 22 November 2023M / 8 Jamadilawal 1445H

Rayuan Mal No. : 10000-043-0120-2021

[Rayuan terhadap perintah perisytiharan Status Agama]

Peguam Syarie Perayu : Tiada

Peguam Syarie Responden : Nurul Shakirah Binti Johari

ALASAN PENGHAKIMAN

***"Kebenaran
betapa ditentang,
akan tetap menjalar,
Tanpa air
kan tetap segar,
tanpa baja pun
kan tetap mekar"
-A Samad Said-***

PENDAHULUAN

[1] Akidah Islam merupakan batas sempadan yang perlu sentiasa dipelihara kerana pada perbatasan inilah terletaknya perbezaan status keislaman

seseorang individu. Kendatipun, masih terdapat beberapa situasi yang memerlukan penelitian dan keputusan terhadap keraguan status agama pihak-pihak yang secara identifikasinya beragama Islam. Inilah yang berlaku dalam kes rayuan ini di mana Perayu iaitu Abdul Malek A/L Abdul Majid pemegang kad pengenalan No. : 740331-02-5493 yang jelas tertera padanya status/identiti perayu iaitu warganegara, **Islam** dan lelaki. Perayu merupakan anak kepada pasangan berketurunan Punjabi Abdul Majid A/L Tohfel Mohamed dan Bunga @ Hamidah Bibi Binti Ibrahim, dilahirkan di Hospital Daerah Sungai Petani, Kedah.

[2] Perayu mendakwa bapa beliau telah memanipulasi maklumat ibu pada pendaftaran kelahiran beliau dengan menggunakan maklumat mak sepupu iaitu Bunga @ Hamidah Bibi Binti Ibrahim. Selain itu Perayu juga mendakwa bahawa beliau telah mengamalkan cara hidup dan kepercayaan hindu sejak dari kecil, tidak diajar tentang agama Islam dan apabila meningkat dewasa Perayu telah berkahwin dengan Nagama A/P Muniandy mengikut upacara hindu. Perayu berusaha untuk mendaftarkan perkahwinannya namun terhalang dan mendapati beliau perlu menukar nama dan status agama untuk tujuan tersebut.

[3] Sehubungan dengan itu, Perayu telah memfailkan Tuntutan Perisytiharan Status Agama di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam melalui No. Kes Mal : 10100-043-0300-2019. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dinamakan sebagai Defendan, setelah menerima Saman dan Pernyataan Tuntutan telah memfailkan Notis Permohonan Interlokutori No. Daftar : 10100-043-0300-2019 untuk mendapatkan Perintah Menjalani Proses Penasihatatan Akidah yang keputusannya dikeluarkan pada 28 Ogos 2019 seperti berikut :

- i- Mahkamah memerintahkan Plaintiff Abdul Malik A/L Abdul Majid (No. KP: 740331-02-5493) menjalani sekurang-kurangnya 12 kali sesi proses penasihatatan akidah dengan

kekerapan sekurang-kurangnya 2 kali sesi sebulan yang dikendalikan oleh Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor atau mana-mana pihak yang dilantik oleh Defendan.

ii- Mahkamah memerintahkan Plaintiff mematuhi segala arahan, ketetapan dan/atau tatacara yang diarahkan oleh Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor dan/atau mana-mana pihak yang dilantik oleh Defendan sepanjang proses penasihatn akidah tersebut berlangsung.

iii- Prosiding bagi kes induk iaitu kes Saman No. : 10100-043-0300-2019 digantung sehingga Plaintiff selesai menjalani sesi penasihatn akidah tersebut.

[4] Mahkamah bicara seterusnya menetapkan beberapa tarikh sebutan untuk pihak Responden melaporkan hasil sesi penasihatn akidah. Sepanjang sesi sebutan yang telah berlangsung pada 16 Mac 2020, 1 Julai 2020 dan 25 Oktober 2021 pelaporan yang diberikan oleh Responden menyatakan bahawa Perayu memberikan kerjasama yang baik. Sehingga pada tarikh sebutan 25 Oktober 2021 Perayu telah menghadiri enam (6) kali sesi penasihatn akidah dari dua belas (12) kali sesi penasihatn akidah sebagaimana diperintahkan melalui perintah bertarikh 28 Ogos 2019.

[5] Perayu pada tarikh 25 Oktober 2021 hadir di hadapan YA Hakim Bicara dengan memakai "*bindi*" tanda di dahi beliau yang dilihat oleh YA Hakim Bicara sebagai satu tindakan yang mendahului keputusan Mahkamah yang belum lagi memutuskan status agama Perayu. Mahkamah bicara seterusnya telah menolak tuntutan Perayu dengan kos RM 3,000.00 dibayar kepada Responden.

[6] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 8 November 2021 serta mengemukakan lapan (8) Alasan Rayuan yang difailkan pada 27 Disember 2021 seperti di muka surat 195-197 Rekod Rayuan.

DAPATAN PANEL HAKIM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Walaupun terdapat lapan (8) Alasan Rayuan Perayu, kami akan rangkumkan kesemua Alasan Rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim terkhilaf apabila mengeluarkan perintah menolak tuntutan Perayu dengan kos RM 3,000.00 dibayar kepada Responden tanpa melengkapkan proses pendengaran kes.**

[9] Berdasarkan penelitian kami terhadap kes ini, kami mendapati ia telah dikendalikan oleh dua (2) orang YA Hakim Bicara. Pada peringkat permohonan interlocutori, dalam kes Mal No. : 10100-043-0300-2019 untuk mendapatkan Perintah Menjalani Proses Penasihatatan Akidah telah diputuskan oleh YA Hakim bicara terdahulu dan perintah penolakan kes dengan kos diputuskan oleh seorang lagi YA Hakim Bicara yang lain.

[10] Seterusnya kami mendapati, YA Hakim Bicara telah memutuskan kes ini dalam keadaan Perayu masih belum menamatkan dua belas (12) kali sesi penasihatatan akidah sebagaimana yang diperintahkan YA Hakim Bicara terdahulu melalui perintah bertarikh 28 Ogos 2019 dalam kes Mal No. : 10100-043-0300-2019.

[11] Pada hemat kami, laporan penasihat akidah ini adalah material dalam membantu YA Hakim Bicara memutuskan kes di akhir prosiding. Dapatan kami ini juga selari dengan perintah YA Hakim Bicara terdahulu yang memerintahkan Prosiding bagi kes induk iaitu kes Saman No. : 10100-043-0300-2019 digantung sehingga Perayu selesai menjalani sesi penasihat akidah tersebut.

PRINSIP KEADILAN ASASI

[12] Sekalipun sesi penasihat akidah tersebut selesai sepenuhnya dan laporan penuh dikemukakan oleh Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor kepada mahkamah, kami berpandangan masih terdapat keperluan prosiding kes diteruskan ke peringkat perbicaraan untuk Perayu dan Responden mengemukakan keterangan dan pembuktian terhadap dakwaan masing-masing.

[13] Bagi menjelaskan perkara tersebut, kami merujuk kepada penghakiman kes Rayuan antara Karnan A/L Sakraman lwn Majlis Agama Islam Selangor, No. Kes Rayuan Mal : 10000-043-0040-2021. Panel Hakim Rayuan di dalam kes ini dalam penghakimannya telah mengulas tentang isu pembuktian dengan menyatakan :

“Pada hemat kami pembuktian dalam isu ini tetap memerlukan keterangan yang mencukupi bagi menzahirkan kepada kami berkenaan amalan dan kepercayaan agama yang menjadi anutan Perayu.”

[14] Kami seterusnya menegaskan bahawa **prinsip asas keadilan** yang digunapakai adalah **bahawa kedua-dua pihak hendaklah mempunyai hak untuk didengari**. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith

Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina 'Ali menjawat jawatan Kadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

(Abū Dāud Sulaimān ibn Ash`ath al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Kitāb al'Aqdiyah, Bab Ijtihād al-Ra'yu fī al-Qadhā', no.Hadīth 3592)

Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua pihak yang terlibat dengan prosiding perbicaraan di mahkamah **supaya memberi perhatian dengan mendengar dari semua pihak di dalam sesuatu perbicaraan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.**

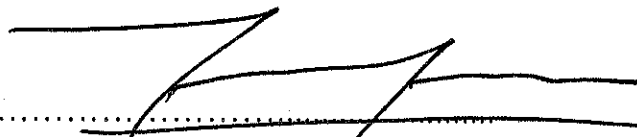
KESIMPULAN

[15] Sehubungan dengan itu, pada hemat kami, tindakan YA Hakim Bicara memutuskan kes ini hanya berasaskan kepada tindakan Perayu memakai “*bindi*” tanpa memberikan laluan kepada prosiding pendengaran keterangan pihak-pihak adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kami berpandangan terdapat keperluan yang sangat jelas untuk kami masuk campur dalam keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Rayuan Perayu **DITERIMA** ;
- 2- Perintah Kes Mal No. Daftar : 10100-043-0300-2019 **DIBATALKAN** dan kes diperintahkan diteruskan di Mahkamah Bicara dengan sambungan sesi proses penasihat akidah sebagaimana terkandung di dalam Perintah kes Mal No. Daftar : 10100-043-0300-2019 serta prosiding pendengaran mengikut undang-undang yang berkuatkuasa.

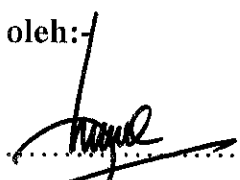
Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

